



Colima

GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE COLIMA
**JOSÉ IGNACIO PERALTA
SÁNCHEZ**

SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO Y DIRECTOR DEL
PERIÓDICO OFICIAL
RUBÉN PÉREZ ANGUIANO

*"2021, año de Griselda Álvarez Ponce de
León"*

Las leyes, decretos y demás
disposiciones obligan y surten sus efectos
desde el día de su publicación en este
Periódico, salvo que las mismas
dispongan otra cosa.



www.periodicooficial.col.gob.mx

EL ESTADO DE COLIMA

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO



EDICIÓN ORDINARIA

SÁBADO, 1 DE MAYO DE 2021

TOMO CVI

COLIMA, COLIMA

NÚM

37

24 págs.



EL ESTADO DE COLIMA

www.periodicooficial.col.gob.mx

SUMARIO

DEL GOBIERNO DEL ESTADO PODER JUDICIAL

LISTA DE PERITOS AUXILIARES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. Pág. 4

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL. Pág. 10

AVISOS GENERALES Pág. 21

ANEXOS

SUPLEMENTO NÚM. 1 PODER EJECUTIVO

DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

REGLAMENTO INTERIOR DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

SUPLEMENTO NÚM. 2 SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

CONVENIO MODIFICATORIO TERCERO EN SU ORDEN AL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE MINISTRACIÓN DE SUBSIDIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ACCIONES DE SALUD PÚBLICA EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, SUSCRITO POR LA SECRETARÍA DE SALUD Y EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2020 Y SUS ANEXOS.

SUPLEMENTO NÚM. 3 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

ACUERDO QUE APRUEBA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL FRACCIONAMIENTO MONTEVISTA RESIDENCIAL ETAPA ÚNICA, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

SUPLEMENTO NÚM. 4 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

ACUERDO QUE APRUEBA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL FRACCIONAMIENTO NUEVO MILENIO III, ETAPA 3, UBICADO AL SURORIENTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

SUPLEMENTO NÚM. 5 H. AYUNTAMIENTO DE COLIMA

ACUERDO QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DEL FRACCIONAMIENTO PUERTA PARAÍSO, ETAPA 3, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA.

SUPLEMENTO NÚM. 6 H. AYUNTAMIENTO DE IXTLAHUACÁN

ACUERDO QUE APRUEBA EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN, COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA EL CÓDIGO DE ÉTICA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE

IXTLAHUACÁN, COLIMA.

ACUERDO QUE APRUEBA LOS LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL “APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS”, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.

**SUPLEMENTO NÚM. 7
H. AYUNTAMIENTO DE MANZANILLO**

ACUERDO QUE APRUEBA LA INCORPORACIÓN MUNICIPAL ANTICIPADA DE LA ETAPA 14 DEL PROGRAMA PARCIAL DE URBANIZACIÓN TERRAPLENA, UBICADO EN EL 4 KM AL NORTE DEL LIBRAMIENTO MANZANILLO-CIHUATLÁN SOBRE LA CARRETERA CHANDIABLO-SANTIAGO EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO, COLIMA.

**SUPLEMENTO NÚM. 8
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

SENTENCIA DICTADA EL 09 DE ENERO DE 2020, POR EL TRIBUNAL PLENO EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 79/2018, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN CONTRA DE ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA, CONSISTENTE EL ARTÍCULO 58, NUMERAL 2, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE DECRETO NÚM. 475, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL 21 DE AGOSTO DE 2018.

**SUPLEMENTO NÚM. 9
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

SENTENCIA DICTADA EL 14 DE MAYO DE 2020, POR EL TRIBUNAL PLENO EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 132/2017, PROMOVIDA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE COLIMA, COLIMA, EN CONTRA DE ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO Y EJECUTIVO DEL ESTADO DE COLIMA, CONSISTENTE EN EL DECRETO NÚM. 272, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “EL ESTADO DE COLIMA”, EL 01 DE ABRIL DE 2017 Y SUS VOTOS.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
BASES
PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL.

BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, en sesión 10° Extraordinaria del 21 de abril de 2021; en uso de las atribuciones que le confieren los artículos 6 párrafo 2, 8, 9 fracciones XIII, XIV y XV, 13, 14 y del 48 al 55 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que el 27 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción", mediante el cual se reformó, entre otros, el artículo 113 constitucional, instituyéndose así el Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

Que el Artículo Segundo Transitorio del Decreto en comento, estableció la obligación para el Congreso de la Unión de emitir las leyes generales que se derivarán del mismo, dentro del plazo de un año contado a partir de su entrada en vigor.

SEGUNDO.- Que el 13 de mayo de 2017, se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto No. 287, que reformó la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para armonizar sus disposiciones a lo previsto por la Constitución Federal en materia de Combate a la Corrupción.

Al respecto, esa reforma a la Constitución Local estableció las bases del Sistema Anticorrupción en el Estado, que trajo consigo una nueva forma de auditoría de los recursos públicos, la impartición de justicia administrativa y de responsabilidades para los servidores públicos.

Además, entre otros tópicos, se plasmó la expedición de un texto legislativo que previera las bases de coordinación entre los entes estatales y municipales para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, así como establecer la metodología para el trabajo conjunto entre estos, para la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción en el Estado, siempre en pleno apego a las disposiciones y determinaciones del Sistema Nacional Anticorrupción y las disposiciones generales de la materia.

En consecuencia, el 15 de julio del 2017 se publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el Decreto 325 que expide la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado De Colima. En dicho cuerpo normativo se expresa la composición del Sistema Anticorrupción en el ámbito local, instituyendo los Comités Coordinador y de Participación Ciudadana, y los municipios como las instituciones integrantes del sistema Estatal; la Secretaría Ejecutiva como organismo descentralizado autónomo, cuya finalidad es ser la instancia de apoyo, operativa y de asesoría técnica del Comité Coordinador del Sistema, y que está dirigida por un Secretario Técnico, además de una Junta de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva.

TERCERO.- La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA) es el ordenamiento jurídico base para el combate del fenómeno de la corrupción y las faltas administrativas. Crea un conglomerado denominado Sistema Nacional Anticorrupción, el cual encuentra su objetivo en el artículo 6 de dicha norma, que a la letra señala:

Artículo 6. El Sistema Nacional tiene por objeto establecer principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y evaluar la política en la materia.

Las políticas públicas que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional deberán ser implementadas por todos los Entes públicos.

La Secretaría Ejecutiva dará seguimiento a la implementación de dichas políticas.

De tal disposición, podemos que es dable precisar que será el Comité Coordinador el responsable de emitir las políticas públicas que hagan valer y cumplir los objetivos del Sistema Nacional, así mismo, todos los entes públicos de los tres

órdenes de gobierno deberán acatar las determinaciones que produzca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Ahora bien, conforman al Sistema Nacional Anticorrupción: (Artículo 7 LGSNA)

- I. Los integrantes del Comité Coordinador;*
- II. El Comité de Participación Ciudadana;*
- III. El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización; y*
- IV. Los Sistemas Locales, quienes concurrirán a través de sus representantes.*

De ahí que, los Sistemas Locales formen parte del Sistema Nacional, obligándolos a acatar las determinaciones de éste y concurrir de manera activa en la elaboración de políticas de combate a la corrupción, así como de aportar datos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

En ese sentido, una de las políticas que deberá implementar el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, se vierte en la fracción XIII del artículo 9 de la LGSNA, que a la letra refiere:

XIII. Establecer una Plataforma Digital Nacional que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta Ley.

Al respecto, el Título Cuarto de la LGSNA encuadra la Plataforma Digital Nacional y las obligaciones que tienen los sujetos de dicho ordenamiento de promoverla y publicar su contenido en datos abiertos, conforme a la legislación nacional en materia de transparencia y a su vez, en relación a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

CUARTO.- El primer y tercer párrafo del artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) dictan textualmente:

Artículo 27. La información prevista en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal se almacenará en la Plataforma digital nacional que contendrá la información que para efectos de las funciones del Sistema Nacional Anticorrupción, generen los entes públicos facultados para la fiscalización y control de recursos públicos y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de Faltas administrativas y hechos de corrupción, de conformidad con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

...

En el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la Plataforma digital nacional, se inscribirán los datos públicos de los Servidores Públicos obligados a presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses. De igual forma, se inscribirá la constancia que para efectos de esta Ley emita la autoridad fiscal, sobre la presentación de la declaración anual de impuestos.

En el mismo sentido, el arábigo 31 del ordenamiento general en uso, señala que:

Artículo 31. Las Secretarías, así como los Órganos internos de control de los entes públicos, según corresponda, serán responsables de inscribir y mantener actualizada en el sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal, la información correspondiente a los Declarantes a su cargo. Asimismo, verificarán la situación o posible actualización de algún Conflicto de Interés, según la información proporcionada, llevarán el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos Declarantes, en los términos de la presente Ley. Para tales efectos, las Secretarías podrán firmar convenios con las distintas autoridades que tengan a su disposición datos, información o documentos que puedan servir para verificar la información declarada por los Servidores Públicos.

QUINTO.- En tanto, es evidente que los entes locales que deban obtener y generar la información de evolución patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal de los servidores públicos, como las contralorías y los órganos internos de control, deberán alimentar de dicha información a la Plataforma Digital Nacional, a través de los mecanismos y herramientas tecnológicas homologadas en los estados, pues no debemos dejar de lado que, las entidades federativas, a través de sus representantes, son parte del Sistema Nacional Anticorrupción.

Al respecto, es facultad del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, conforme a la fracción XIII de la Ley adjetiva local, la inherente a:

Establecer una Plataforma Digital Estatal que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas.

Luego entonces, el artículo 48 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, señala que:

Artículo 48. Bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal

1. *El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la legislación local aplicable en la materia, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de los usuarios.*
2. *La Plataforma Digital Estatal será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.*

En consecuencia, reconocida la potestad legal del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima, referente a emitir las bases para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal, la cual es una homologación a la nacional; es preciso señalar que se han mantenido acercamientos con los diversos órganos internos de control de los entes que integran el Sistema Estatal Anticorrupción y con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Aguascalientes, con el objeto de obtener una licencia del sistema que ellos operan y que alimenta a la Plataforma Digital Nacional.

Finalmente, es óbice señalar que las autoridades que conforman el Comité Coordinador del Sistema Estatal, están trabajando en las herramientas tecnológicas para encontrar las mejores formas de incorporar en un solo sistema, los datos que ellos han recabado, en materia de evolución patrimonial de los servidores públicos, lo cual ha sido una ardua labor.

En consecuencia, una de las tareas a realizar es la elaboración del cuerpo legal que ha de dar vida y funcionamiento a la Plataforma Digital Estatal, el cual se puso a disposición del Comité Coordinador por parte de la Secretaría Ejecutiva, como órgano de apoyo técnico de éste.

Por lo antes expuesto, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima expide las

BASES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

**TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES**

**CAPÍTULO I
OBJETO**

Artículo 1. Las presentes bases tienen por objeto establecer las directrices para el funcionamiento de la Plataforma Digital Estatal y los sistemas que la conforman, que garanticen la interoperabilidad, interconexión, estabilidad, uso y seguridad de la información integrada en la Plataforma; promoviendo la homologación de procesos, estandarización de datos y la simplicidad del uso para los usuarios; teniendo en cuenta en todo momento los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados; que permitan cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones del Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, así como las instituciones que los conforman.

Artículo 2. Las presentes bases son de observancia obligatoria y de aplicación general para todas las personas y entidades con atribuciones, facultades u obligaciones en relación con la Plataforma Digital Estatal, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.

Artículo 3. Para los efectos de las presentes bases, se entenderá por:

I. Accesibilidad: El conjunto de medidas pertinentes para asegurar el acceso a la información a todas las personas y entidades para el cumplimiento de sus atribuciones, facultades u obligaciones, o para el ejercicio de sus derechos reconocidos por la normativa aplicable;

II. Autenticación: Proceso a través del cual se realiza la confirmación de la identidad de un usuario de recursos tecnológicos;

III. Comité Coordinador: El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;

IV. Concentradores: Toda persona o ente que recibe, ordena o resguarda datos e información en los conjuntos de datos para su integración a los sistemas;

V. Conjunto de Datos: La serie de datos estructurados, vinculados entre sí y agrupados dentro de una misma unidad temática y física, de forma que puedan ser procesados apropiadamente para obtener información, y que para los efectos de estas bases representan el cúmulo de información ordenada y resguardada por los concentradores;

VI. Datos: El registro informativo simbólico, cuantitativo o cualitativo, generado u obtenido por cualquier entidad o persona;

VII. Datos abiertos: Los datos digitales de carácter público que son accesibles en línea que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado, conforme a lo establecido en el artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;

VIII. Encargados: Toda persona o ente que recibe, ordena o resguarda datos e información en los subsistemas para su integración a los sistemas;

IX. Estandarización: Proceso de ajustar o adaptar las características de un producto, servicio o procedimiento con el objeto de que éstos se asemejen a un tipo, modelo o norma en común;

X. Interoperabilidad: La capacidad de organizaciones, sistemas y datos, dispares y diversos, para interactuar con objetivos consensuados, a través de estándares comunes, con la finalidad de obtener beneficios mutuos, en donde la interacción implica que las dependencias y entidades compartan infraestructura, información y conocimiento mediante el intercambio de datos entre sus respectivos sistemas de tecnología de información y comunicaciones;

XI. Ley de Responsabilidades: Ley General de Responsabilidades Administrativas;

XII. Ley del Sistema: Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima;

XIII. Plataforma: Plataforma Digital Estatal;

XIV. Proveedores: Toda persona o ente que suministra datos o información que será integrada a los sistemas;

XV. Secretaría Ejecutiva: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción;

XVI. Seguridad de la Información: La capacidad de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, así como la autenticidad, confiabilidad, trazabilidad y no repudio de la misma;

XVII. Servicios de Intercambio de Información: Conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre sistemas o aplicaciones, con independencia del lenguaje de programación o la tecnología en la que fueron desarrollados;

XVIII. Servidores Públicos: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en cualquier ente público del orden municipal o estatal, conforme a lo dispuesto en los artículos 108 párrafos primero y cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 119 párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;

XIX. Sistemas: Los establecidos en el artículo 49 de la Ley del Sistema, los cuales se alimentan de la información de los subsistemas, conjuntos de datos o proveedores, y que en su conjunto conforman la Plataforma Digital Estatal;

XX. Subsistemas: Conjuntos de datos e información concentrados, resguardados, administrados y actualizados por los encargados que alimentan a los sistemas, y que contendrán la información que establezca la Secretaría Ejecutiva para ser interconectada e integrada en los sistemas; y

XXI. Usuarios: Las personas y entes con atribuciones y facultades para hacer uso de los sistemas de la Plataforma, y/o para ejercer derechos o acceder a la información, conforme a la normativa aplicable.

CAPÍTULO II

DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

Artículo 4. La Plataforma es el conjunto de mecanismos de recopilación, sistematización y procesamiento de información en Datos Abiertos que genere e incorpore el Estado de Colima a la Plataforma Digital Nacional.

Artículo 5. De conformidad con el artículo 49 de la Ley del Sistema, la Plataforma estará conformada por, al menos, los siguientes sistemas:

I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal;

- II. Sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
- III. Sistema nacional de servidores públicos y particulares sancionados;
- IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Estatal Anticorrupción y del Sistema Estatal de Fiscalización;
- V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción; y
- VI. Sistema de información pública de contrataciones.

Artículo 6. Para el correcto funcionamiento de cada uno de los sistemas, la Secretaría Ejecutiva emitirá los protocolos, estándares, reglamentos, especificaciones técnicas y cualquier normativa necesaria para la colaboración, provisión de datos y acciones para cumplir con las Bases, los cuales serán obligatorios para todos los proveedores, concentradores y encargados del orden estatal y municipal.

Artículo 7. Los encargados, según corresponda, tendrán la obligación de actualizar y administrar los subsistemas, y de cumplir la normativa que señale la Secretaría Ejecutiva para garantizar la estandarización, integridad e interoperabilidad de la información de los sistemas de la Plataforma.

Los servicios materiales y técnicos para el soporte y mantenimiento de los Subsistemas, será responsabilidad del Ente Público que lo tenga a su cargo.

Artículo 8. Los concentradores tendrán la obligación de agrupar la información proporcionada por los proveedores en los conjuntos de datos, para que sea ingresada a los sistemas o subsistemas, según corresponda.

Artículo 9. Será obligación de los encargados y los concentradores vigilar la homologación, actualización y disponibilidad de la información que sea transferida de los subsistemas y conjuntos de datos a los sistemas, de conformidad con la normativa aplicable, y verificar de manera permanente el correcto funcionamiento de los subsistemas y conjuntos de datos, así como sus procesos de generación, estandarización, actualización y distribución de información a los sistemas, de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva, para asegurar el correcto funcionamiento de la Plataforma.

Artículo 10. Los proveedores deberán proporcionar los datos e información, en tiempo y forma, de conformidad con la legislación aplicable.

Artículo 11. Será obligación de los usuarios el uso adecuado de la información de los Sistemas, conforme a los objetivos y normativa del Sistema Estatal Anticorrupción y la legislación aplicable.

Artículo 12. Cuando el Ente Público no cuente con algún Subsistema, el Proveedor deberá suministrar los datos o información respectivos al Sistema que corresponda, debiendo informar con antelación a la Secretaría Ejecutiva para que esta provea de las herramientas pertinentes para cumplir con la legislación en materia de combate a la corrupción.

CAPÍTULO III

ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

Artículo 13. La Plataforma será administrada por la Secretaría Ejecutiva. La administración de la Plataforma implica proveer los servicios tecnológicos y recursos humanos y financieros necesarios para mantener sus componentes en funcionamiento.

Artículo 14. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva verificar de manera permanente el correcto funcionamiento de los componentes de la Plataforma y sus sistemas, con la finalidad de prevenir fallas y, en caso de diagnosticarlas, dar pronta atención a las mismas.

Artículo 15. La Secretaría Ejecutiva asegurará que los usuarios tengan acceso a la Plataforma. Asimismo, vigilará y dará cuenta de su correcto funcionamiento al Comité Coordinador.

Artículo 16. En caso de que la Plataforma o alguno de sus sistemas presente una falla técnica, la Secretaría Ejecutiva deberá hacer del conocimiento de los usuarios la magnitud de la falla y el tiempo de recuperación, para que éstos estén en posibilidad de implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

En caso de que algún subsistema o conjunto de datos presente una falla técnica, el encargado o concentrador correspondiente deberá hacer del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva la magnitud de la falla y el tiempo de recuperación, para que la Secretaría Ejecutiva esté en posibilidad de implementar las medidas necesarias para el cumplimiento de sus respectivas obligaciones en tiempo y forma.

Artículo 17. La Secretaría Ejecutiva informará, por lo menos, de manera semestral a los integrantes del Comité Coordinador sobre el funcionamiento de la Plataforma, recomendaciones para mejorarlo, y sobre las fallas que ésta o cualquiera de sus componentes puedan haber presentado, y las medidas que se tomarán para solucionarlas.

CAPÍTULO IV USO DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

Artículo 18. Los diferentes niveles de acceso a la Plataforma se definirán conforme a los derechos, atribuciones y competencias de cada usuario, conforme a la normativa aplicable a cada uno de los sistemas.

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva elaborará y publicará un catálogo de perfiles, en el cual se establezcan las facultades, obligaciones, y/o atribuciones que les sean aplicables a cada uno de los usuarios de manera genérica.

Artículo 20. Para el acceso restringido de la información, la Secretaría Ejecutiva establecerá los mecanismos de seguridad necesarios que garanticen la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Artículo 21. La colaboración para el adecuado funcionamiento de la Plataforma será obligatoria para todos los entes públicos del orden estatal y municipal, de conformidad con lo establecido en las presentes bases y la legislación aplicable.

Artículo 22. Para aquellos datos que sean de dominio público, la Plataforma seguirá las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información, datos abiertos y protección de datos personales aplicables.

Artículo 23. La Secretaría Ejecutiva, propondrá y diseñará los talleres de aprendizaje en el uso de la Plataforma, y será responsable de brindar capacitación técnica y de operación de la Plataforma a los usuarios, proveedores, concentradores y encargados.

CAPÍTULO V INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA

Artículo 24. La Plataforma asegurará la Interoperabilidad de la información que se conecte e integre, así como de la que se genere en cada Sistema y entre los diversos Sistemas.

Artículo 25. Para la interoperabilidad serán considerados los principios aplicables establecidos en las Bases para el Funcionamiento de la Plataforma Digital Nacional, las disposiciones emitidas por el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Estatal.

Artículo 26. La Plataforma deberá contemplar la exportación de información por parte de los usuarios, de conformidad con el acceso determinado en el catálogo de perfiles.

El uso de la información será responsabilidad de cada usuario, de conformidad con la normativa aplicable.

CAPÍTULO VI AUTENTICACIÓN DIGITAL Y CONTROL DE ACCESO

Artículo 27. El mecanismo de identificación digital servirá como parte del mecanismo de control de acceso para los servicios digitales, así como los medios que otorguen seguridad técnica y certeza jurídica en la ejecución de dichos mecanismos, de acuerdo con la normativa aplicable.

Artículo 28. Para todos los usos relacionados con la Plataforma, como mecanismo de autenticación se utilizará la firma electrónica avanzada, en conjunto con los protocolos de autorización y seguridad que la Secretaría Ejecutiva determine.

Artículo 29. Los sistemas y subsistemas, de conformidad con la normativa aplicable, deberán contar con registros que permitan identificar y analizar situaciones generales o específicas de los servicios digitales.

Artículo 30. Los mecanismos de autenticación e identificación contemplados en el presente capítulo, considerarán lo dispuesto en las Disposiciones Generales, así como las que emita el Comité Coordinador o la Secretaría Ejecutiva, que establecen los mecanismos de identificación digital y control de acceso que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública en el Estado.

CAPÍTULO VII SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Artículo 31. La Secretaría Ejecutiva observará, implementará y operará los criterios generales de seguridad de la información conforme a los procesos de administración de la seguridad de la información y de operación de los controles de seguridad de la información, de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 32. La Secretaría Ejecutiva aplicará el modelo de gobernanza de seguridad de la información que emita la SESNA.

Como parte del modelo de gobernanza, la Secretaría Ejecutiva desarrollará un análisis de riesgos, que los identifique, clasifique y priorice de acuerdo a su impacto en los procesos y servicios contemplados en la Plataforma.

Artículo 33. La Secretaría Ejecutiva se ajustará al proceso de fortalecimiento que implemente la SESNA, de la seguridad de la información, así como de mejora continua sobre los controles de seguridad de la información.

Artículo 34. Previo al inicio de la puesta en operación de la Plataforma, se realizará el análisis de vulnerabilidades correspondiente, el cual preferentemente será realizado por un tercero, distinto a quien desarrolló la Plataforma.

Esta disposición también aplicará en el caso de la creación de nuevos sistemas.

CAPÍTULO VIII

MEJORA DE LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

Artículo 35. La evaluación, implementación, mantenimiento y actualización de los componentes informáticos de la Plataforma corresponderá a los servidores públicos o personas que se contraten para tal fin, por parte de la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 36. La Secretaría Ejecutiva designará a un servidor público a su mando a quien le corresponderá el desarrollo de proyectos estratégicos en materia de informática y tecnologías de la información, análisis de datos e inteligencia para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Estatal Anticorrupción.

Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva presentará al Comité Coordinador informes sobre las mejoras realizadas a la Plataforma. Dichos informes serán integrados en el Informe Anual de Trabajo del Comité Coordinador.

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS SISTEMAS DE LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL

CAPÍTULO I

DEL SISTEMA DE EVOLUCIÓN PATRIMONIAL, DE DECLARACIÓN DE INTERESES Y CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN FISCAL

Artículo 38. El objeto del sistema es permitir la inscripción de los datos de los servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses, así como de garantizar la inscripción de la constancia de la declaración anual de impuestos que emita la autoridad fiscal competente. La Secretaría Ejecutiva deberá contemplar las especificaciones establecidas en el presente capítulo.

La presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, se sujetará a

Artículo 39. El sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados, a través de sus sistemas de declaración patrimonial, de intereses e inscripción de constancia de la declaración anual de impuestos. Estos datos serán estandarizados de acuerdo con las especificaciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 40. La Contraloría General del Estado, así como los Órganos Internos de Control de los entes públicos, según corresponda, se coordinarán con la Secretaría Ejecutiva para establecer los mecanismos de integración y conexión de la información contenida en los sistemas electrónicos a través de los cuales los servidores públicos presenten las declaraciones, de tal manera que se atienda a lo dispuesto en el presente capítulo y la normativa aplicable.

Artículo 41. La Secretaría Ejecutiva deberá establecer los mecanismos para que la información del sistema sea solicitada y utilizada de acuerdo con las necesidades de las diversas autoridades competentes, entre las que se encuentran el Ministerio Público, Tribunales o autoridades judiciales, servidores públicos, autoridades investigadoras, sustanciadoras o resolutoras, entre otras, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones y de conformidad con la normativa aplicable, previa aprobación del Comité Coordinador.

Artículo 42. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal del sistema para dar acceso a la información pública de las declaraciones conforme a las disposiciones y normas de operación aprobadas por el Comité Coordinador.

Artículo 43. La Secretaría Ejecutiva deberá establecer un mecanismo que permita que la Contraloría General del Estado y Órganos Internos de Control realicen la verificación aleatoria de las declaraciones patrimonial, de intereses, y para identificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos.

Artículo 44. La Secretaría Ejecutiva deberá establecer un mecanismo para la expedición de certificaciones de la inexistencia de anomalías, las cuales deberán anotarse en el sistema. Asimismo, en caso de la detección de anomalías, el sistema contemplará un mecanismo para dar inicio a la investigación correspondiente.

CAPÍTULO II

DEL SISTEMA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVENGAN EN PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Artículo 45. El objeto del sistema es permitir que los distintos usuarios tengan acceso a la información relacionada con los servidores públicos que intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, de tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión, licencia, permiso o autorización y sus prórrogas, así como en la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos, de tal manera que sea utilizada por los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción y autoridades competentes en sus funciones de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de control y fiscalización de recursos públicos.

Artículo 46. El sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados o concentradores, de acuerdo a los formatos especificados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional. Estos datos deberán ser actualizados de manera quincenal por los entes e incluirán, como mínimo, los nombres y adscripción de los servidores públicos que intervengan en contrataciones, así como la relación de particulares, personas físicas y morales que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos, derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos en la Ley de Responsabilidades.

Artículo 47. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal de internet, a través del cual se ponga a disposición de todo público los datos públicos a que se refiere el presente capítulo.

CAPÍTULO III

DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES SANCIONADOS

Artículo 48. Este sistema tiene como objeto permitir que los usuarios tengan acceso a los datos relacionados con sanciones impuestas a servidores públicos y particulares por la comisión de faltas administrativas, en términos de la Ley de Responsabilidades, y hechos de corrupción, en términos de la legislación penal aplicable, a fin de hacer disponible dicha información para las autoridades cuya competencia lo requiera.

Artículo 49. El sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados, los cuales serán inscritos de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Secretaría Ejecutiva en materia de estandarización y distribución; e incluirán, entre otros, las constancias de sanciones o de inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas administrativas graves, la anotación de aquellas abstenciones que hayan realizado las autoridades investigadoras o el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en términos de los artículos 77 y 80 de la Ley de Responsabilidades, y la relación de los particulares, personas físicas y morales, que se encuentren inhabilitados para celebrar contratos con los entes públicos derivado de procedimientos administrativos diversos a los previstos por la Ley de Responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable.

Respecto de la información relacionada con las sanciones impuestas por la comisión de hechos de corrupción, se atenderá a lo dispuesto en la legislación penal y procesal penal aplicable, así como a la normativa que para el efecto establezca la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Poder Judicial del Estado.

Artículo 50. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal para dar acceso a la información pública de este sistema. Las sanciones impuestas por faltas administrativas graves serán del conocimiento público cuando éstas impliquen impedimentos o inhabilitaciones a personas para ser contratadas como servidores públicos, como prestadores de servicios o contratistas del sector público, en términos de la Ley de Responsabilidades.

Los registros de las sanciones relativas a responsabilidades administrativas no graves quedarán inscritos para efectos de ser consideradas en el caso de eventuales reincidencias, pero no serán públicos.

CAPÍTULO IV

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN Y DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN

Artículo 51. El objeto del sistema es permitir la centralización de la información que generan los órganos integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización, con la finalidad de ampliar la cobertura e impacto de la fiscalización de recursos

federales y locales mediante la construcción de un modelo de coordinación entre la federación, los estados y los municipios.

Artículo 52. La Secretaría Ejecutiva, en coordinación con el Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización, deberá contemplar que este sistema coadyuve en la integración e instrumentación de mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos generen las instituciones competentes en dichas materias, además de centralizar y permitir el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Estatal de Fiscalización.

Artículo 53. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal del sistema para dar acceso a la información pública de este sistema, que deberá contemplar, al menos, los programas anuales de auditorías de los órganos de fiscalización de los tres órdenes de gobierno, los informes que deben hacerse públicos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, así como los datos que permitan el adecuado intercambio de información entre los miembros del Sistema Estatal de Fiscalización.

Artículo 54. La Secretaría Ejecutiva consultará al Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización en el diseño e implementación de este sistema.

CAPÍTULO V

DEL SISTEMA DE DENUNCIAS PÚBLICAS DE FALTAS ADMINISTRATIVAS Y HECHOS DE CORRUPCIÓN

Artículo 55. El objeto del sistema es establecer un canal único para la denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción que simplifique su presentación, trámite y seguimiento por parte de los denunciantes, y que permita generar información relevante para el Sistema Estatal Anticorrupción para la prevención, detección, investigación y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como para la fiscalización y el control de recursos públicos. La Secretaría Ejecutiva deberá contemplar las especificaciones previstas en el presente capítulo.

Artículo 56. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal que fungirá como ventanilla única para la recepción y registro electrónico de denuncias, en la que podrán ingresar información tanto los denunciantes, como las autoridades que por cualquier otro medio reciban una denuncia.

Artículo 57. La Secretaría Ejecutiva establecerá los protocolos, normas y disposiciones para la recepción de las denuncias y su turno a las autoridades competentes para su atención.

Cualquier ente que reciba una denuncia que no sea registrada directamente en este sistema y la califique como falta administrativa o hecho de corrupción, deberá registrarla en el sistema de acuerdo con los protocolos, normas y disposiciones establecidas por la Secretaría Ejecutiva, y los lineamientos en la materia que emita el Comité Coordinador.

Artículo 58. La Secretaría Ejecutiva establecerá un mecanismo de seguimiento al trámite que se dé a las denuncias por las autoridades competentes, de tal forma que el denunciante tenga acceso a la información sobre el estado que guarda su denuncia. La información que se genere para el seguimiento por parte del denunciante será pública o confidencial, de conformidad con la normativa aplicable.

La Secretaría Ejecutiva establecerá los protocolos para el seguimiento al procedimiento de atención de denuncias que ingresen a través de este sistema, el cual realizarán las autoridades competentes en la investigación, substanciación y resolución de las denuncias.

Artículo 59. La Secretaría Ejecutiva establecerá una herramienta de generación de información estadística de las denuncias, a la cual tendrán acceso los integrantes del Comité Coordinador para la implementación de propuestas y recomendaciones de conformidad con sus atribuciones legales.

Artículo 60. La Secretaría Ejecutiva pondrá a disposición de la sociedad un portal del sistema para dar acceso a la información pública agregada de este sistema, de conformidad con la normativa aplicable.

CAPÍTULO VI

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONTRATACIONES

Artículo 61. El objeto del sistema es permitir que los distintos usuarios tengan acceso a la información pública de contrataciones, de tal manera que sea utilizada por los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción en las funciones de prevención, detección, investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de control y fiscalización de recursos públicos, y que pueda ser consultada por la ciudadanía en general.

Artículo 62. El sistema estará conformado por los datos resguardados por los encargados, los cuales serán inscritos de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Secretaría Ejecutiva en materia de estandarización y distribución, y

deberá contener, al menos, información relacionada con la planeación, los procedimientos de contratación y los datos relevantes y la ejecución de los contratos de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

De igual manera, el sistema inscribirá los datos derivados del manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como de posibles conflictos de interés que tengan los particulares, de acuerdo a lo establecido en el protocolo de actuación en contrataciones emitido por el Comité Coordinador de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades.

Artículo 63. La Secretaría Ejecutiva establecerá un portal para dar acceso a la información agregada de este sistema, para lo cual deberá atender, preferentemente, al Estándar de Datos para Contrataciones Abiertas.

CAPÍTULO VII

DE LA ADICIÓN DE SISTEMAS A LA PLATAFORMA DIGITAL ESTATAL

Artículo 64. Para la incorporación de sistemas adicionales a los contemplados en el presente título, a propuesta de uno o más miembros del Comité Coordinador, y previo dictamen técnico de la Secretaría Ejecutiva, el Comité Coordinador podrá aprobar su inclusión con la votación aprobatoria de la mayoría de sus integrantes.

En caso de tratarse de sistemas cuyos datos sean generados o resguardados por autoridades que no formen parte del Comité Coordinador, se requerirá su consentimiento expreso para su inclusión mediante convenio que para el efecto se celebre con la Secretaría Ejecutiva.

Artículo 65. Los integrantes del Comité Coordinador podrán proponer proyectos de mejora a los instrumentos y mecanismos para la operación de la Plataforma en todo momento, con el objeto de que la Secretaría Ejecutiva realice el dictamen técnico sobre su procedencia, y, en su caso, realice las modificaciones correspondientes.

Artículo 66. La Secretaría Ejecutiva, atendiendo las necesidades del Sistema Estatal Anticorrupción y considerando los diagnósticos de mejoras que realice, propondrá al Comité Coordinador la adición, modificación o eliminación de sistemas, datos, información o funcionalidades, para la adecuada operación de la Plataforma, asegurándose de integrar los ajustes sugeridos por quienes sean usuarios, proveedores, concentradores y encargados.

TRANSITORIOS

Primero. Instrúyase la publicación de las presentes bases a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Colima, por medio de la Secretaría Técnica.

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, sin perjuicio de lo previsto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. La Secretaría Ejecutiva, en la implementación de cada uno de los sistemas, deberá expedir y publicar en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la declaratoria de inicio de funciones, a partir de la cual se entenderá que las autoridades con atribuciones, facultades u obligaciones respecto de los sistemas quedan sujetas al funcionamiento de la Plataforma.

Tercero. En tanto se realicen las declaratorias señaladas en el artículo anterior, y para efectos de operación, se precisa que la información de los sistemas en las materias de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas; de servidores públicos y particulares sancionados; de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y de información pública de contrataciones, con las que hayan operado los entes públicos estatales y municipales, forma parte de la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrupción, y se integra con la contenida en las bases de datos con las que los entes públicos han operado desde la entrada en vigor de las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en el ámbito de sus respectivas competencias, con independencia de la nomenclatura que tengan, desde el inicio de vigencia del Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, esto es, el 19 de julio del 2016.

En consecuencia, los entes públicos del estado y los municipios proporcionarán a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, las bases de datos que contengan la información referente a los sistemas señalados, conforme a las disposiciones legales aplicables, o bien, informarán la forma de acceder a ellas.

Cuarto. Con immediatez, a la entrada en vigor del presente Acuerdo la Secretaría Ejecutiva, presentará al Comité Coordinador un plan de trabajo para el diseño e implementación de la Plataforma conforme a las presentes bases.

Quinto. La Secretaría Ejecutiva realizará pruebas piloto de los sistemas y de las funcionalidades contempladas en las presentes bases, informando al Comité Coordinador de sus resultados. Para ello, los encargados y concentradores deberán proveer a la Secretaría Ejecutiva, cuando así lo solicite, los campos y descripciones de datos requeridos de los subsistemas y conjuntos de datos a su cargo, de acuerdo con la normatividad aplicable.

Colima, Colima a 21 de abril del 2021.

LIC. JUAN CARLOS ALCANTAR PÉREZ
PRESIDENTE DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE
COLIMA.
Firma.

MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ÓRGANO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
GUBERNAMENTAL.
Firma.

MTRO. CHRISTIAN VELASCO MILANÉS
COMISIONADO PRESIDENTE INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES.
Firma.

MTRO. ANDRÉS GERARDO GARCÍA NORIEGA
MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE
JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Firma.

**MTRO. HÉCTOR FRANCISCO ÁLVAREZ DE LA
PAZ**
FISCAL ESPECIALIZADO DE LA FISCALÍA
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA
CORRUPCIÓN.
Firma.

MTRA. MA. TERESA TREJO GUTIÉRREZ.
SECRETARIA TÉCNICA DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
DEL ESTADO DE COLIMA.
Quien certifica y da fe, con fundamento en el
artículo 40, párrafo segundo, fracción III.
Firma.

AVISOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 06002-012-21

De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en el Estado de Colima, se convoca a los interesados en participar en la **Licitación Pública Nacional No. 06002-012-21, PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**, de conformidad con lo siguiente:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. de Licitación	Costo de Bases	Fecha límite para adquirir Bases	Junta de Aclaraciones	Presentación de Propositiones y Apertura de propuestas Técnicas y Económicas	Fallo
06002-012-21	\$ 1,000.00	Del 01 al 12 DE MAYO DE 2021 hasta las 11:00 horas	12 DE MAYO DE 2021 a las 12:00 horas	19 DE MAYO DE 2021 a las 13:00 horas	24 DE MAYO DE 2021 a las 12:00 horas

Partida	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Especificaciones
1	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EGRESOS.	DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO	PIEZA Y SERVICIO.	DE ACUERDO AL ANEXO NÚMERO 1 TÉCNICO.

Descripción pormenorizada, especificaciones, características y cantidades de los servicios objeto de la presente licitación, se establecen en el Anexo Número 1 Técnico de las Bases de la convocatoria de esta Licitación.

Las bases de la licitación se encuentran exclusivamente en la página de Gobierno del Estado <https://www.col.gob.mx/> o bien en la Dirección de Adquisiciones de Bienes y Servicios, sita en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, Edificio B planta baja, Av. Ejército Mexicano Esq. 3er Anillo Periférico, Colonia El Diezmo, Colima, Col., C.P. 28010, Teléfono 312 31 6 20 65, de lunes a viernes de 8:30 a 15:00 hrs.

Forma de pago: ingresar a la página <https://www.finanzas.col.gob.mx/finanzas/derechos/index.php?clave=1048003400104>, llenar el formato de pago de derechos de licitaciones con la finalidad de poder realizar su pago en línea o imprimir el formato y llevarlo directamente a ventanilla para realizar el pago correspondiente.

LOS ACTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN (junta de aclaraciones, aperturas técnicas, económicas y fallo) se efectuarán en su totalidad en la SALA "C" EDIFICIO A PLANTA BAJA, SITA EN EL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, Av. Ejército Mexicano Esq. 3er. Anillo Periférico, Colonia El Diezmo, Colima, Col. En las fechas y horas consignadas en esta convocatoria.

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en **español**.

La moneda en que deberán de cotizar las proposiciones será en moneda nacional.

Anticipo y condiciones de pago: Se establecerán en las bases.

Lugar y plazo de entrega: De acuerdo a las Bases incluidas en la convocatoria de esta licitación.

Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de esta Licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.

COLIMA, COL., 01 DE MAYO DE 2021
LICDA. VALERIA ELIZABETH PÉREZ MANZO
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA
Firma.

AVISOS GENERALES

EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE COLIMA, EMITE LA SIGUIENTE:

CONVOCATORIA

PARA LA FORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES CIVILES Y CÁMARAS EMPRESARIALES CON REGISTRO LEGAL, EN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM).

El Instituto Colimense de las Mujeres convoca a: Organizaciones Civiles y Cámaras Empresariales para la integración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM. De conformidad con las siguientes:

BASES

PRIMERA. De conformidad con lo establecido en la reforma realizada al artículo 23 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, mediante Decreto No. 609, de fecha 29 de septiembre de 2018 y publicado el día 22 de diciembre de 2018 en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", se hace convocatoria abierta para seleccionar a tres Organizaciones Civiles o Cámaras Empresariales con registro legal, para integrar el Comité del ICM.

SEGUNDA. Son requisitos de elegibilidad para las Organizaciones Civiles o Cámaras Empresariales que integrarán el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, los siguientes:

- a) Ser Organizaciones Civiles o Cámaras Empresariales del Estado de Colima, registradas legalmente ante las autoridades correspondientes;
- b) Presentar en original o copia certificada, acta constitutiva debidamente registrada, mediante la que se acredite que tienen más de cinco años conformadas;
- c) Acreditar que el objeto social de la Asociación o Cámara Empresarial que representa, no es contrario a los objetivos del Instituto Colimense de las Mujeres;
- d) Presentar copia certificada del documento mediante el cual acredite la personalidad jurídica del representante legal;
- e) Presentar copia certificada de la identificación oficial del representante legal de la Asociación Civil o Cámara Empresarial;
- f) Presentar el formato de participación, debidamente requisitado y firmado por quien represente legamente la Asociación o la Cámara interesada en participar, este formato estará a su disposición a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la fecha indicada en la base Cuarta de la presente convocatoria en las oficinas Administrativas del Instituto Colimense de las Mujeres, con domicilio en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en el Tercer Anillo Periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la Colonia El Diezmo, Código Postal 28010 en esta ciudad de Colima, Colima; así como en la página electrónica oficial del ICM, <http://www.icmujeres.col.gob.mx/>.
- g) Quien represente legalmente a la Asociación o Cámara Empresarial deberá presentar escrito firmado al calce, mediante el cual manifieste que, "ha leído y acepta las bases, procedimientos y deliberaciones de la convocatoria, por lo que es la voluntad expresa de su representada de participar en el proceso de selección para formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM";
- h) Quien represente legalmente a la Asociación o Cámara Empresarial deberá no haber sido inhabilitado para ejercer cargos públicos en el estado, lo que acreditará mediante constancia de no inhabilitación;
- i) Presentará escrito en el que señale domicilio, número de teléfono y correo electrónico de la Asociación o Cámara Empresarial, debiendo autorizar alguno de los mencionados para efectos de recibir notificaciones;

- j) Quien represente legalmente a la Asociación o Cámara Empresarial deberá presentar escrito firmado al calce, que contenga las razones que justifican su idoneidad para ser integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM; y
- k) Presentar escrito mediante el cual nombre a la persona que representará a la cámara empresarial o asociación civil en las sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, así como a su suplente, quienes deberán ser integrantes de la misma Asociación o Cámara Empresarial que les hubiese propuesto. Ambas personas propuestas deberán cumplir con el requisito señalado en el inciso h) y proporcionar la información requerida en el inciso i) del punto segundo de las bases de ésta convocatoria.

TERCERA. Las propuestas de las Asociaciones Civiles y Cámaras Empresariales interesadas en formar parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, deberán ser presentadas en el área de recepción del Instituto Colimense de las Mujeres, con domicilio en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en el Tercer Anillo Periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la Colonia El Diezmo, Código Postal 28010 en esta ciudad de Colima, Colima.

CUARTA. El registro y recepción de propuestas se realizará los días 06 y 07 de mayo del presente año, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. En ningún caso se podrá otorgar ampliación o prórroga del plazo para el registro de propuesta o entrega de documentos, ni requerir información faltante. La recepción de documentos no califica la validación de la documentación, ni el cumplimiento de los requisitos que exigen estas bases.

QUINTA. Agotada la etapa de recepción, el Instituto Colimense de las Mujeres, verificará que los documentos recibidos acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria. La falta de alguno de los documentos requeridos o su presentación fuera del tiempo y forma establecidos será motivo suficiente para no validarse y podrá desecharse la propuesta en cualquier etapa del proceso.

SEXTA. Una vez analizadas las solicitudes, serán seleccionados por el Instituto Colimense de las Mujeres, tres aspirantes, que acrediten los requisitos a que se refiere la base segunda de la presente convocatoria, y se integrarán a una lista que será publicada en la página electrónica oficial del ICM, página <http://www.icmujeres.col.gob.mx/> (TRANSPARENCIA-LICITACIONES) el día 10 (diez) de mayo de 2021.

SÉPTIMA. Hecha la aprobación de quienes formarán parte del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, se procederá a la instalación del referido Comité mediante sesión que se llevará a cabo el día 11 (once) de mayo de 2021 (dos mil veintiuno), a las 11:00 horas en la Sala de Juntas del Instituto Colimense de las Mujeres, con domicilio en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, edificio A planta baja, ubicado en el Tercer Anillo Periférico esquina Libramiento Marcelino García Barragán sin número de la Colonia El Diezmo, Código Postal 28010 en esta ciudad de Colima, Colima.

OCTAVA. Las Asociaciones Civiles o Cámaras Empresariales que resulten electas para el cargo de integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, quedarán debidamente notificadas de la sesión referida en la base séptima de ésta convocatoria a partir de que tenga conocimiento de su selección.

NOVENA. El cargo de integrante del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ICM, lo desempeñarán de forma honoraria, por el periodo de un año, a partir de la instalación del Comité.

DÉCIMA. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el ICM.

DÉCIMA PRIMERA. Publíquese la presente convocatoria en el Periódico Oficial del Estado y en la página electrónica oficial del ICM, <http://www.icmujeres.col.gob.mx/> (TRANSPARENCIA-LICITACIONES).

COLIMA, COL., A 28 DE ABRIL DE 2021.

DRA. MARIANA MARTÍNEZ FLORES
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES
Firma.



EL ESTADO DE COLIMA

PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

DIRECTORIO

José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador Constitucional del Estado de Colima

Rubén Pérez Anguiano
Secretario General de Gobierno y Director del Periódico Oficial

Armando Ramón Pérez Gutiérrez
Director General de Gobierno

Licda. Adriana Amador Ramírez
Jefa del Departamento de Proyectos

Colaboradores:

CP. Betsabé Estrada Morán
ISC Edgar Javier Díaz Gutiérrez
C. José Luis Vargas Bayardo
C. Juan Carlos Cervantes Rojas
C. Luz María Rodríguez Fuentes

LEM. Daniela Elizabeth Farías Farías
Lic. Gregorio Ruiz Larios
ISC. José Manuel Chávez Rodríguez
Mtra. Lidia Luna González
LI. Marian Murguía Ceja

Para lo relativo a las publicaciones que se hagan en este periódico, los interesados deberán dirigirse a la Secretaría General de Gobierno.

El contenido de los documentos físicos, electrónicos, en medio magnético y vía electrónica presentados para su publicación en el Periódico Oficial ante la Secretaría General de Gobierno, es responsabilidad del solicitante de la publicación.

Tel. (312) 316 2000 ext. 27841
publicacionesdirecciongeneral@gmail.com
Tiraje: 500